

TRIBUNALES

Caratulado:

OLMEDO/RIVERA

Rol:

C-4973-2022

Fecha:	15-12-2023
Tribunal:	2º Juzgado Civil de San Miguel
Materia:	OTROS SUMARIOS



Utilice una aplicación QR desde su teléfono para escanear este código y consultar la sentencia desde el sistema.

[Ir a Sentencia](#)

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia

JUZGADO : 2º Juzgado Civil de San Miguel

CAUSA ROL : C-4973-2022

CARATULADO : OLMEDO/RIVERA

San Miguel, quince de Diciembre de dos mil veintitrés

Vistos:

Se ha iniciado este proceso rol C-4973-2022, sobre cese del uso gratuito de inmueble, acción interpuesta por don Orlando Fernando Olmedo Olguín, artesano, domiciliado en Pasaje Edén, sitio 20, parcela N 149, comuna de El Tabo, Valparaíso, contra doña Claudia Lorena Rivera Olmedo, ignora profesión u oficio, domiciliada en Pozo Almonte N 217, comuna de San Joaquín. Expone el actor que, luego del fallecimiento de sus padres, junto a su hermana, adquirieron derechos en el predio de Pasaje Pozo Almonte N 218, comuna de San Joaquín, derechos que posteriormente su hermana cedió a Claudia Lorena Rivera Olmedo, formando así una comunidad de derechos entre ella y la demandada, a raíz de lo cual respecto del predio referido que corresponde al sitio o lote N 7, manzana N 5, del plano de la Población Joaquín Edwards Bello, con superficie aproximada de 16261 metros cuadrados, en la comuna de San Joaquín, Rol de Avalúo N 5030-21, título inscrito a fojas 1.416, N 1.459, en el Registro de Propiedad del año 2014, y a fojas 22.157, N 20.456, del Registro de Propiedad del año 2018, ambos del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel.

Alega que la demandada ha permitido el uso del bien a su madre y a su hermana, quienes vienen allí hace más de 15 años, prohibiéndole usar y gozar del inmueble, ya que las ocupantes se encuentran amparadas por autorización de la demandada.

Agrega que el domicilio de la demandada corresponde a la casa que se encuentra frente al inmueble objeto del juicio. Indica que la demandada ejerce el control directo sobre el inmueble y que la autorización otorgada a su madre y/o hermana le es inoponible por no haber manifestado su consentimiento en ello, situación que lo perjudica e imposibilita de ejercer las facultades de dominio que o tiene sobre ste. é

Agrega que tampoco se le ha pagado algún monto, canon o renta en una retribución a su uso, permitiendo que se use el inmueble en su desmedro, dado que o Código: DXGFXKFJMCK

Este documento tiene firma electrónica

y su original puede ser validado en

<http://verificadoc.pjud.cl>

no tiene provecho ni utilidad alguna de ste, por lo que demanda el cese de su uso y goce gratuito.

Argumenta que tampoco se ha podido llegar a algún acuerdo con la demandada, impidiéndole usufructuar de la propiedad y recibir los frutos que a prorrata le corresponden, mediante arriendo de la misma o su venta.

Funda su acción en Derecho conforme a los artículos 2305 y 2081 del Código Civil, 655 y 653 del Código de Procedimiento Civil y 134 del Código Orgánico de los Tribunales; y pide en definitiva se declare el cese del uso gratuito del bien raíz indicado, condenando a la demandada al pago de una renta que el actor avalúa en 15 Unidades de Fomento mensual, valor a prorrata de los derechos que a cada comunero corresponden sobre el bien, solicitando además una indemnización de los perjuicios ocasionados, que avalúa en \$25.200.000.- a contar de la fecha en que se adquirieron derechos sobre el bien común por las partes (4 de diciembre de 2018); y con costas.

A folio 14 consta notificación personal de demanda.

A folio 22 tuvo lugar audiencia de contestación y conciliación, a la que asistieron ambos litigantes; en dicha ocasión la demandada, contestando conforme a lo minuta de folio 19, se alega como efectivo que adquirió derechos en la propiedad por cesión de derechos de su madre el 31 de octubre de 2018, siendo comunera en el bien junto al actor y ocho otros más, y que en el predio actualmente habitan su madre y su hermana, situaciones todas que su tío y demandante conoció y conoce; sin perjuicio, manifiesta su intención en orden a establecer un canon de renta mensual, previo tasación y teniendo en consideración el avalúo fiscal, la realidad del predio y la opinión de los demás comuneros de derechos en el bien raíz, rechazando la oposición de la demandante en relación a la indemnización, dado que este siempre lo ha tenido conocimiento de la situación de hecho y jamás acción, citando al efecto el artículo 653 del Código de Procedimiento Civil.

Llamadas las partes a conciliación, esta no se alcanzó, pese al acuerdo que fue propuesto por el Tribunal en audiencia.

A folio 26 se recibió la causa a prueba, sentencia interlocutoria notificada en forma legal a los litigantes, según se lee en folios 32 y 36.

Código: DXGFXKFJMCK

Este documento tiene firma electrónica

y su original puede ser validado en

<http://verificadoc.pjud.cl>

A folio 56 se citó a las partes a oír sentencia.

A folio 57 se decretó la medida para mejor resolver que allí consta, reingresando los autos a despacho una vez cumplida, según consta a folio 60.

Considerando:

Primero: Que comparece a estrado Orlando Fernando Olmedo Olguín interponiendo demanda de cese de goce gratuito de inmueble común, contra Ú Claudia Lorena Rivera Olmedo, quien notificada de la demanda en forma legal, la contestó

según lo referido en lo expositivo precedente.

Segundo: Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 1698 del Código Civil, incumbe la prueba de las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o sta. ó é

Tercero: Que a fin de acreditar los fundamentos de su acción, ó el demandante, en forma legal y sin objeción, acompaña la siguiente prueba instrumental :

a. Copia de inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, fojas 1.416, N 1.459, año 2014; ° ñ

b. Copia de inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, fojas 22.157, N 20.456, año 2018; í ° ñ

c. Copia de contrato de compraventa de inmueble, de 29 de septiembre de 1979;

d. Certificado de nacimiento de Orlando Fernando Olmedo Olguín emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación; ó

e. Certificado de nacimiento de Claudia Lorena Rivera Olmedo emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación; ó

f. Certificado nacimiento de Paola Johanna Vera Olmedo emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación; ó

Código: DXGFXKFJMCK

Este documento tiene firma electrónica

y su original puede ser validado en

<http://verificadoc.pjud.cl>

g. Certificado de nacimiento de Lupe del Carmen Olmedo Olguín emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación; ó

h. Certificado de defunción de Jos Miguel Olmedo Jimenez é é emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación; ó

i. Certificado de defunción de doña María Elena Olguín Ponceó ñ í í emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación; ó

j. Certificado de avalúo fiscal del inmueble Rol N 05030-0002, emitido por el Servicio de Impuestos Internos;

k. Anexo de certificado de aval o fiscal, rol de aval o 05030-00002, emitidoú por el Servicio de Impuestos Internos;

l. Informe de tasación de bienes raíces urbanos N 006/2023, emanado de laó í ° tasadora inmobiliaria del Instituto Inmobiliario de Chile, do a Natali Vargas Soto, deñ 14 de junio del a o 2023. ñ

Rindi ó el actor, adem s, á prueba testimonial, consistente en la declaraci n deó Jes s Abraham Vald s Guerraú é , quien legalmente examinado al punto de encontrarse la demandada gozando gratuitamente del inmueble sub-lite, refiere que s ; se ala queé ñ la due a era Lupe, pero que hace unos tres a os, seg n cree, hicieron la transferenciañ ñ ú a Claudia; refiere que Lupe hermana del demandante -, transfiri sus derechos a su— ó hija Claudia, pero Lupe a n sigue ocupando el inmueble, junto a su otra hija.ú

Repreguntado, dice conocer el predio litigado, sito en Pozo Almonte 218, comuna de San Joaqu n; que la demandada es Claudia (de la que ignora apellido), yí que el predio es actualmente ocupado por Lupe y su hija, adem s de unos nietos, porá lo menos desde el a o 2013, ocupaci n que derivan de Claudia; refiere que el actorñ ó no ocupa el inmueble, y que la demandada no paga rentas por la ocupaci n que suó madre hace del bien y que Claudia le impide su uso y goce, lo que sabe por dichos del actor. Finalmente indica que las rentas de inmuebles del sector ascienden a \$400.000.- o \$500.000.- por mes.

Contrainterrogado para que diga de qu se trata el juicio, dice que es para queé los herederos de una propiedad reciban su parte, equitativamente; para que diga qué entiende por cesi n o transferencia, se ala no haber estudiado derecho, pero entiendoó ñ

Código: DXGFXKFJMCK

Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

que es ceder derechos a una persona, y que trasferencia es algo similar; para que diga c mo le consta que do a Lupe transfiri a do a Claudia, dice que se enter por laó ñ ó ñ ó

misma Lupe, quien se lo contas a Orlando; para que diga cuándo fue la última vez que visitó la propiedad litigada, dice que a los atrás y que no concurre al lugar hace 10 años. Contrainterrogado para que diga cómo le consta que no usa el bien inmueble, dice que por dichos del actor; y para que precise el valor indicado como renta, dice que hoy en día están en 400 a 500 mil pesos los arriendos; requerido para que indique si conoce de más herederos en la comunidad, dice que hay, pero parecen que son diferentes padres; finalmente para que diga cuántos demandantes son en la presente causa, refiere que al parecer es solo Orlando, el más necesitado.

Cuarto: Que por su parte, la demandada aporte la siguiente prueba documental:

1. Inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, fojas 22.157, N 20.456, año 2018; ° ñ
2. Certificado de avalúo fiscal del inmueble Rol N 05030-0002, emitido por el ° Servicio de Impuestos Internos;
3. Copia de contrato de arrendamiento de 3 de marzo de 2014;
4. Certificado de Hipotecas y Gravámenes, y de libro de Prohibiciones, á Embargos e interdicciones, emitido por el Conservador de Bienes Raíces de San Miguel.

Quinto: Que finalmente, como medida para mejor resolver, a folio 58 se incorporaron al proceso:

1. Copia de inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, fojas 11.090, N 8.255, año 2009; í ° ñ
2. Copia de inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, fojas 10.172, N 9.376, año 2018 í ° ñ

Sexto: Que conforme a lo dispuesto en el artículo 655 del Código de Procedimiento Civil, para poner término al goce gratuito de alguno de los comuneros

Código: DXGFXKFJMCK

Este documento tiene firma electrónica

y su original puede ser validado en

<http://verificadoc.pjud.cl>

sobre la cosa común, basta la reclamación de cualquiera de los interesados; salvo a lo que este goce se funde en algún título especial. Así

A este respecto, ha de precisarse que el cese del goce gratuito puede pedirse durante la partición, pero el artículo ya referido deja a salvo la petición para antes de otorgarse esta gestión, entendiendo este sentenciador que ello tiene lugar cuando, habiéndose designado arbitro para la partición, ha transcurrido el plazo para su gestión, no la aceptó o asumió durante aquel tiempo o no se ha constituido el compromiso; lo anterior en aplicación de lo dispuesto en el artículo 651 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 1330 y 1331 del Código Civil. Así

En este último aspecto, no se ha acreditado que exista una partición de que esté o esté conociendo un arbitro y que reste competencia a este tribunal para decidir acerca de este asunto.

Séptimo: Que de acuerdo al mérito de los documentos que obran autos y en especial de los certificados de inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, apreciados en forma legal y no objetados de contrario, se tiene por acreditado que entre don Orlando Fernando Olmedo Olguín, demandante de autos, doña Claudia Lorena Rivera Olmedo, hija demandada, y terceras personas ajenas a este juicio, a saber, doña Elena Eudisia, don Sergio, doña Graciela del Carmen, doña Mirtha Odita, doña María Norma, don Luis Alberto, todos de apellido Espinoza Olguín, y don Samuel Moisés, don Antonio, doña María Isabel de Lourdes, don Miguel Ángel, doña Juana Rosa, don Jonathan y don Nicolás, todos de apellido Espinoza Aldea, y doña Rosa Sylvia Aldea Navarrete, así existe una comunidad hereditaria, respecto del inmueble ubicado en el Pasaje Pozo Almonte N° 218, que corresponde al sitio lote N° 7, de la manzana N° 5, del plano de la Población Joaquín Edwards Bello, de la comuna de San Joaquín. Así

Octavo: Que a su vez, la propia demandada, en la contestación, confiesa

espontáneamente que su madre, doña Lupe del Carmen Olmedo Olguín, junto a su hija hermana, Claudia Lorena Rivera Olmedo, habitan y residen en la actualidad el inmueble antes singularizado.

Noveno: Que frente a la probada ocupación que del bien común ejerce la ósea demandada, cabe indicar que, conforme a las normas relativas al cuasicontrato de comunidad, el artículo 2305 del Código Civil dispone: “El derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber común.”

Código: DXGFXKFJMCK

Este documento tiene firma electrónica

y su original puede ser validado en

<http://verificadoc.pjud.cl>

social, de forma que respecto a la comunidad hereditaria han de aplicarse las”

normas contenidas en los artículos 2053 y siguientes del mismo cuerpo legal. í

Así las cosas, ha de tenerse presente que, según lo dispuesto en el artículo 2081 del Código Civil,

no habiéndose conferido la administración a uno o más de los ósea socios, se entender que cada uno de ellos ha recibido de los otros el poder de

administrar con las facultades expresadas en dicho cuerpo legal, y teniendo presente

la siguiente regla, establecida en dicho artículo del Código Civil, í ó “Cada socio podrá

servirse para su uso personal de las cosas pertenecientes al haber social, con tal que

las emplee según su destino ordinario, y sin perjuicio de la sociedad y del justo uso de

los otros, ha de entenderse entonces que entre ellos existe un mandato tácito y” á

recíproco.

í

Décimo: Que ha sido acreditado en autos que el uso y goce del bien raíz

ubicado en Pasaje Pozo Almonte N° 218, comuna de San Joaquín, por parte de la ósea demandada, esto es, a través de la autorización que otorgó a su madre y hermana

ósea, para habitar el inmueble, lo cual perjudica a la comunidad y al justo uso de los otros

comuneros del bien, toda vez que en estos autos ha quedado demostrado que por

dicha autorización los demás comuneros no pueden usar y gozar del inmueble antes ósea

á

singularizado, debiendo en consecuencia accederse a lo solicitado, solo en cuanto a poner término al goce gratuito de la demanda sobre el bien común. Se hace presente, además, que la demandada tampoco ha probado ningún título especial que la habilitea para el goce exclusivo del inmueble, de acuerdo a lo señalado por el artículo 655 del Código de Procedimiento Civil. ó

Del mismo primero: Que respecto a la solicitud de condenar a la demandada al pago de una renta o canon, se hace presente que de acuerdo a la naturaleza del procedimiento de autos, dicha solicitud no puede ser resuelta en esta instancia ni con el solo mérito de los antecedentes aportados, de manera que corresponderá a dicho análisis en la oportunidad correspondiente ante el órgano competente que determine las prestaciones mutuas entre los comuneros. Además, de acuerdo al mérito de autos, teniendo en consideración que el inmueble está siendo ocupado por o a terceras personas ajenas al juicio, estas no pueden ser obligadas al pago conforme al efecto relativo de las sentencias.

Del mismo segundo: Que respecto a la solicitud de que se condene a la demandada a pagar los perjuicios que habrá sufrido el actor, este se basa en que ellos se inician a partir del 04 de diciembre de 2018, fecha en que se inscribieron los derechos del inmueble a nombre de la demandada, hasta la fecha de la notificación. Código: DXGFXKFJMCK

Este documento tiene firma electrónica

y su original puede ser validado en

<http://verificadoc.pjud.cl>

de la demanda, los que ascienden a un total de \$25.2000.000, en atención a la renta o mensual que solicita (15 unidades de fomento).

Sobre lo anterior, huelga mencionar que el actor sitúa el momento en que se comenzaron a originar los perjuicios con la fecha de la inscripción de los derechos a favor de la demandada, pero no explica si desde esa fecha esta comenzó a usar y

gozar del inmueble, cuestión que tampoco ha quedado demostrada en autos, estoó
dado que si bien la demandada reconoce el uso, no se alía desde cuando este habrañ á é í
comenzado. Respecto de la prueba testimonial rendida, el testigo tampoco es conteste
al señalar una fecha específica en la cual se habra originado el uso y goce de lañ í í
demandada, señalando que la ltima vez que concurri al inmueble fue hace 10 años ú ó ñ
y que le consta el uso actual del mismo por los dichos del propio actor.

Asimismo, el actor avalía los perjuicios en la suma ya indicada, pero omiteú
señalar la existencia de los demás comuneros que no forman parte del proceso y lañ á
forma en que stos concurrir an al pago de la posible indemnizaci n, todo lo cualé í ó
resta fuerza a su petici n. Así, sin tener claridad sobre la fecha en la cual se habrañó í í
originado los perjuicios, en razón del uso y goce del inmueble, y teniendo presente,ó
además, que no se ha provocado rendici n de cuenta alguna por la administraci n deá ó ó
la comunidad a ninguno de los comuneros, se rechazar lo solicitado por elá
demandante en cuanto a condenar a la demandada a resarcir el perjuicio económicó
alegado.

Del cimo tercero: é Que no se condenar en costas a la parte demandada, por noá
resultar totalmente vencida.

Por estas consideraciones y atento, además, lo previsto en los artículos 144, 160,á í
170 y 655 del Código de Procedimiento Civil y 1698, 2081, 2305 del ó Código Civil,ó
se declara que:

I.- Se acoge parcialmente la demanda, solo en cuanto se declara el t rminoé
del goce gratuito que ejerce doña Claudia Lorena Rivera Olmedo, en su calidad de
comunera del inmueble ubicado en Pasaje Pozo Almonte N 218, comuna de San°
Joaquín, a partir de la fecha en que esta sentencia se encuentre ejecutoriada,í
debiendo determinarse su cuantía y proporci n para cada comunero una vez que seí ó
produzca la liquidaci n de los derechos que le correspondan a cada uno de ellos enó

la comunidad.

II.- Se rechaza la demanda de indemnización de perjuicios.

Código: DXGFXKFJMCK

Este documento tiene firma electrónica

y su original puede ser validado en

<http://verificadoc.pjud.cl>

III.- Cada parte pagar sus costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Dictada y firmada por Gonzalo Alejandro Neira Campos, Juez suplente.

En San Miguel, a quince de Diciembre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.

Código: DXGFXKFJMCK

Este documento tiene firma electrónica

y su original puede ser validado en

<http://verificadoc.pjud.cl>

2023-12-15T12:24:42-0300